

COMPRA ÁGIL

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO PARA ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZ”

1. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Las ofertas deberán ser realizadas sólo a través del portal Mercado público, hasta el día y hora indicada en el portal cumpliendo con la idoneidad referente a actividades económicas vigentes acorte al rubro de la presente compra ágil y presentando los siguientes antecedentes de forma obligatoria:

- Cotización detallada indicando cantidades, descripción y valores unitarios respectivos (formato libre).

2. PRODUCTO SOLICITADOS.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO
1	Ventana frontal corredera de aluminio color madera, medidas 105x165 cm, línea 20, zona lluviosa, con dos hojas móviles deslizables, vidrios de 4 mm espesor transparente, caracol central y manilla, instalación incluida.
1	Ventana corredera de aluminio color madera, medida 123x105 cm, línea 20, zona lluviosa, con dos hojas móviles deslizantes, vidrios de 4 mm espesor, transparente, caracol central y manilla, instalación incluida.
1	Ventana fija de aluminio línea 42, color madera con vidrio de 4 mm de espesor transparente, medidas 98x40 cm, instalación incluida.
1	Puerta de aluminio AM-35, color folio madera, con cerradura y dos llaves, placa de recubrimiento, vidrio transparente de 4 mm, medidas de 047x202 cm, instalación incluidas.
1	Puerta corredera de aluminio línea L25, color folio madera, con placa de recubrimiento, vidrio transparente de 4 mm de espesor y manilla con llave, medidas 1.45 x 2.20 m. instalación incluida.

Las entregas de los productos y servicios de instalación deberán ser efectuadas en dependencias de la escuela Gustavo Vásquez Díaz, Ubicado en Calle Ercilla N°199 Los Sauces en horario de 8.30 a 14.00 y 14.30 a 17.00 Hrs.

3. SELECCIÓN DE PROVEEDOR ADJUDICADO.

La Municipalidad de Los Sauces seleccionara al Proveedor que haya presentado la oferta de menor precio, en el caso que la oferta más económica se declare inadmisibile se fundamentara dicha decisión al momento de la emisión de la respectiva Orden de Compra.

4. FACTURACIÓN

El oferente adjudicado deberá entregar la factura a nombre de la Ilustre municipalidad de Los Sauces, Rut 69.180.300-7, indicando cantidades, descripción, valores unitarios, además debe figurar como giro: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**, de lo contrario la factura no será aceptada.

5. OFERTAS

El monto disponible con impuesto incluido es de: **\$974.000.-** IVA Incluido.

Se deberá ofertar la totalidad de los servicios y productos solicitado. (las ofertas que no presenten la totalidad quedará inadmisibles).

La oferta no puede superar el presupuesto disponible, de lo contrario su oferta será inadmisibles.

6. MULTAS Y SANCIONES:

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas: Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días. Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido).

El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días. Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

PROCEDIMIENTO: Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada o correo electrónico señalado en la oferta económica, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar.

La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada. Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor. No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

7. PLAZO ENTREGA

El plazo para la entrega del producto será de 5 días hábiles, contados desde la fecha de emisión de la orden de compra.



JOSE LUIS FUENTES ARIAS
DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN (S)